Regulacje – środowisko a działalność gospodarcza

Dr hab. Łukasz Kurowski, prof. Ucz.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Taksonomia zielonych finansów

Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Do celów określenia stopnia, w jakim dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo, dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli działalność ta:

a) wnosi istotny wkład w realizację **co najmniej jednego z celów środowiskowych** określonych w art. 9 zgodnie z art. 10–16;

b) **nie wyrządza poważnych szkód** dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17;

c) jest prowadzona zgodnie z **minimalnymi gwarancjami** określonymi w art. 18; oraz

d) spełnia **techniczne kryteria kwalifikacji**, które zostały ustanowione przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2.

Do celów niniejszego rozporządzenia określa się następujące cele środowiskowe:
a) łagodzenie zmian klimatu;
b) adaptacja do zmian klimatu;
c) zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
d) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
e) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
f) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Greenwashing

Termin ten odnosi się do praktyk rynkowych, zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych, w ramach których publicznie ujawniony profil emitenta pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz charakterystyka i/lub cele instrumentu finansowego lub produktu finansowego, poprzez działanie lub zaniechanie, nie odzwierciedlają w sposób właściwy ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem oraz wpływu, jaki wywierają na emitenta, instrument finansowy lub produkt finansowy

Źródło: ESMA, 2022.

PRAKTYKA

UOKiK: rośnie liczba postępowań dotyczących greenwashingu

by Aleksandra Myczkowska-Utrata 4 grudnia 2024

SHARE TWEET PIN IT SHARE

Tylko w drugim półroczu 2024 r. liczba postępowań wyjaśniających dotyczących greenwashingu wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie prezes UOKiK prowadzi ich 17. Choć to nadal niewiele, na tle europejskich krajów, wyraźnie widać trend.

> *– Prowadzimy obecnie 17 postępowań wyjaśniających wobec przedsiębiorców z rynku odzieżowego i kosmetycznego, platform handlowych oraz firm kurierskich. Są to: Upfield Polska, Bielenda Kosmetyki Naturalne, Dr Irena Eris, Allegro, Infinite Styles Services (Shein), Whaleco Technology (Temu), DPD, DHL, InPost, Bolt Operations OU, L'Oréal Polska, H&M Hennes & Mauritz, KappAhl Polska, LPP, Tchibo, Zara Polska, Jeronimo Martins Polska –* dowiedzieliśmy się w biurze prasowym UOKiK.

Celem postępowań jest ustalenie czy przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem działalności marketingowej nawiązującej do zagadnień ekologii, zrównoważonego rozwoju lub ochrony środowiska, dopuścili się naruszenia uzasadniającego wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Oznacza to, że Urząd zbiera materiał dowodowy pozwalający na ocenę działań podejmowanych przez przedsiębiorców.

https://www.esginfo.pl/uokik-rosnie-liczba-postepowan-dotyczacych-greenwashingu/

Greenwashing

Kilka rekomendacji

1. Greenwashing nie tylko dotyczy reklamy – ale też innych obszarów np. produktów, strategii…
2. Unikanie używania słów typu „zielony”, „przyjazny środowiskowo”, „eko”.
3. Szkolenia dla naszych pracowników z greenwashingu – to, co powiedzą poza pracą też wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa
4. Inicjatywy chwalenia się typu: używanie samochodów elektrycznych, sadzenie drzew…
5. SDG washing



Greenwashing

Kilka rekomendacji

1. Greenwashing nie tylko dotyczy reklamy – ale też innych obszarów np. produktów, strategii…
2. Unikanie używania słów typu „zielony”, „przyjazny środowiskowo”, „eko”.
3. Szkolenia dla naszych pracowników z greenwashingu – to, co powiedzą poza pracą też wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa
4. Inicjatywy chwalenia się typu: używanie samochodów elektrycznych, sadzenie drzew…
5. SDG washing



Greenwashing



Fot. https://www.theguardian.com/business/2022/oct/19/watchdog-bans-hsbc-ads-green-cop26-climate-crisis

Greenwashing

Ads (a) and (b) breached CAP Code (Edition 12) rules 3.1 3.3 (Misleading advertising), and 11.1 (Environmental claims).

Action

Ads (a) and (b) must not appear again in the form complained of. We told HSBC UK Bank plc to ensure that future marketing communications featuring environmental claims were adequately qualified and did not omit material information about its contribution to carbon dioxide and greenhouse gas emissions.

CAP Code (Edition 12)

3.1 3.3 11.1

ASA otrzymał 45 skarg na HSBC w związku z reklamami i wskazał, że HSBC pominął fakt, że emisje związane z klientami, których finansuje - wynosiły równowartość około 65,3 milionów ton dwutlenku węgla rocznie w odniesieniu do samej ropy naftowej i gazu.

Komunikat ASA w sprawie reklam HSBC: https://www.asa.org.uk/rulings/hsbc-uk-bank-plc-g21-1127656-hsbc-uk-bank-plc.html (dostęp 27.12.2022)

NFRD/CSRD

W 2014 roku uchwalono NFRD, czyli dyrektywę 2014/95/UE w sprawie raportowania informacji niefinansowych.

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o rachunkowości (UoR) wdrażające do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.

Jednostki muszą przygotować raporty w 2018 r. za rok 2017. Duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego, przekraczające na dzień bilansowy kryterium średniej liczby **500 pracowników** i spełniających jeden z dwóch warunków finansowych: 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej:

1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
4) opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach polityk, o których mowa w pkt 3;
5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

Raporty były niejednolite, stosowały różne standardy, albo korzystały z koncepcji danego standardu.

Dlaczego różne podejścia? Podejście dostosowane do tego, aby ukryć to, co nie jest wygodne.

Co jest (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Dyrektywa CSRD zmieniająca NFRD - ogłoszona 21 kwietnia 2021 r.

NFRD/CSRD

	NFRD	CSRD
Kogo obowiązuje?	Instytucje interesu publicznego >500 pracowników (w tym banki i zakładu ubezpieczeń	Wszystkie duże przedsiębiorstwa spełniające 2 z 3 kryteriów a) 250 pracowników b) Przychód w wysokości 50 mln euro c) Aktywa 25 mln euro
Okres obowiązywania	Obowiązuje już od 2018 r.	Rok obrotowy 2025 (raporty publikowane w 2026 r.)
Liczba przedsiębiorstw objęta regulacją	11600	49000
Audyt raportu	Nieobowiązkowy	Obowiązkowy

*https://www.seg.org.pl/regulacje/kategorie/pl-raportowanie-esg/pl-csrd

CSRD mówi „firma musi raportować kwestie zrównoważonego rozwoju”, a ESRS mówi „oto formularz i wskaźniki, jakie masz wypełnić”.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) to szczegółowe standardy, które precyzują:
co dokładnie trzeba ujawniać,
jak mierzyć i przedstawiać dane,
w jakiej strukturze raport ma być sporządzony.

ESRS zostały opracowane przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

ESRS

E1 – Zmiana klimatu

E2 – Zanieczyszczenia środowiska

E3 – Zasoby wodne i morskie

E4 – Różnorodność biologiczna i ekosystemy

E5 – Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym

S1 – Pracownicy przedsiębiorstwa

S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości

S3 – Społeczności dotknięte działalnością

S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi

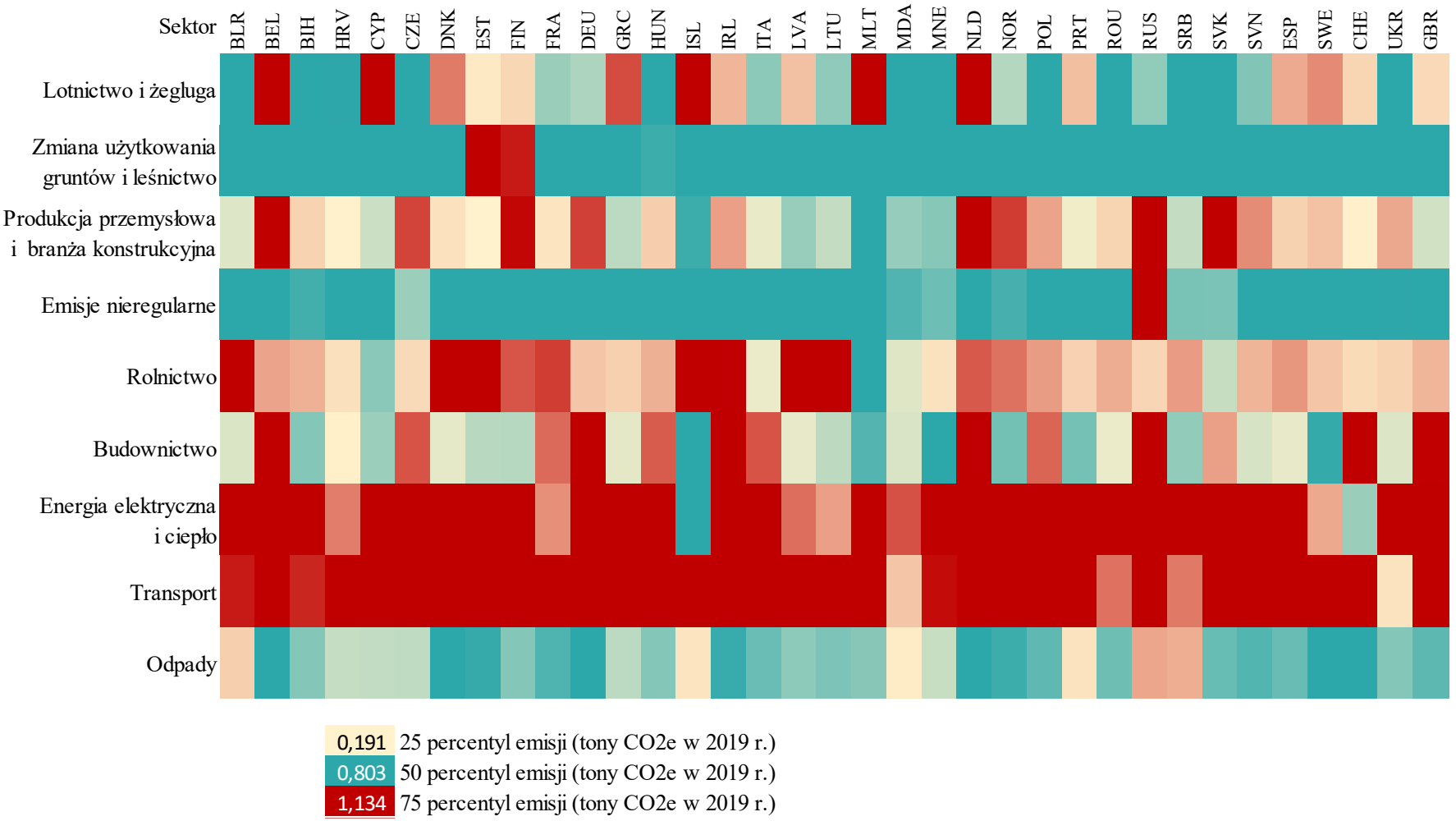
G1 – Ład korporacyjny

https://www.seg.org.pl/aktualnosci/regulacje/draft-listy-data-points-pod-esrs-ami

Co to jest dekarbonizacja?

Ograniczenie i w długim terminie całkowite wykluczenie produkcji CO2 w procesie działalności gospodarczej.

Jakie sektory potrzebują największych wysiłków dekarbonizacyjnych?


Sektor
BLR
BEL
BIH
HRV
CYP
CZE
DNK
EST
FIN
FRA
DEU
GRC
HUN
ISL
IRL
ITA
LVA
LTU
MLT
MDA
MNE
NLD
NOR
POL
PRT
ROU
RUS
SRB
SVK
SVN
ESP
SWE
CHE
UKR
GBR
Lotnictwo i żegluga
Zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo
Produkcja przemysłowa i branża konstrukcyjna
Emisje nieregularne
Rolnictwo
Budownictwo
Energia elektryczna i ciepło
Transport
Odpady
0,191 25 percentyl emisji (tony CO2e w 2019 r.)
0,803 50 percentyl emisji (tony CO2e w 2019 r.)
1,134 75 percentyl emisji (tony CO2e w 2019 r.)

Współpraca w całym łańcuchu dostaw

Weźmy kubek kawy w kawiarni:
Uprawa kawy – emisje z nawozów, energii do suszenia ziaren.
Transport – kontenerowiec, ciężarówki.
Prażenie ziaren – energia w palarni (często z gazu).
Kawiarnia – prąd, maszyny, opakowania na wynos.
Kubek jednorazowy – plastik lub papier, który ktoś musiał wyprodukować.

Dekarbonizacja łańcucha dostaw to szukanie sposobów, żeby na każdym z tych etapów zmniejszyć emisje: np. uprawy w modelu agroekologicznym, statki na biopaliwo, palarnie zasilane OZE, kubki wielokrotnego użytku.

A może to zbyt kosztowne, aby dostosować się do regulacji – zamiast nabywać droższe półprodukty z UE, to podejmę współpracę z dostawcami z Chin/Turcji (dla mnie taniej, a nie obchodzą mnie emisje!)

Produkcja cementu

- Polska firma pozyskuje cement z Polski – ale ten cement jest drogi, bo został objęty ETSem

- Konkurencja z Turcji produkuje cement taniej, bo nie ma ETS.

- Firma zaczyna importować klinkier (półprodukt do cementu) z Turcji zamiast produkować go u siebie.

Graniczny podatek węglowy (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism)

CBAM dotyczy wyrobów, które są wysokoemisyjne:

- cement
- nawozy
- żeliwo i stal
- aluminium
- energia elektryczna
- wodór.

Graniczny podatek węglowy (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism)

•Producent sprzętu AGD w Polsce kupuje stal z Ukrainy, produkowaną w piecach węglowych.
•Po wejściu CBAM, cena importu rośnie, bo stal ma ogromny ślad CO_2.
•Firma przechodzi na stal ze Szwecji, produkowaną w technologii **H_2 Green Steel** (stal wytapiana z użyciem wodoru, prawie zeroemisyjna).
Efekt:
•Stal szwedzka może być droższa „na start", ale po doliczeniu podatku węglowego okazuje się **tańsza niż stal węglowa z Ukrainy**.

A co jeśli to my jesteśmy przedsiębiorcą, który produkuje stal w Ukrainie – co musimy zrobić, aby się na rynku utrzymać?

•Producent sprzętu AGD w Polsce kupuje stal z Ukrainy, produkowaną w piecach węglowych.
•Po wejściu CBAM, cena importu rośnie, bo stal ma ogromny ślad CO_2.
•Firma przechodzi na stal ze Szwecji, produkowaną w technologii **H_2 Green Steel** (stal wytapiana z użyciem wodoru, prawie zeroemisyjna).
Efekt:
•Stal szwedzka może być droższa „na start", ale po doliczeniu podatku węglowego okazuje się **tańsza niż stal węglowa z Ukrainy**.

Czy regulacje wpisują się w strategię adaptacji do zmiany klimatu?

Czy może one utrudniają życie przedsiębiorcom?

Dlaczego cel dekarbonizacji powinien być zawarty w strategii?

Czy łatwo jest ten cel ustalić?

Emisje UW w 2025 roku wynoszą 49 tys. ton CO2. Jaki cel warto zapisać w strategii UW, aby ograniczyć te emisje.

ESG a strategia biznesowa/cele ESG

- **Skonkretyzowany** (ang. Specific)
- **Mierzalny** (ang. Measurable)
- **Osiągalny** (ang. Achievable)
- **Istotny** (ang. Relevant)
- **Określony w czasie** (ang. Time-bound)

Jednym z filarów strategii banku jest ESG. Bank opracuje oferty kredytów dla przedsiębiorstw wspierające ich transformację!

Założeniem strategii banku jest ograniczenie emisyjności w zakresie 3 do 2033 r. o 50% względem 2020 r.!

Stwórz 2 wybrane cele strategiczne dla Warszawy w obszarze ESG

Adaptacja i mitygacja

•Budowa miejskiej sieci zielonych dachów i ogrodów retencyjnych w celu ograniczenia skutków upałów i ulewnych deszczy w miastach.
•Modernizacja ciepłowni komunalnej poprzez zastąpienie kotłów węglowych instalacją geotermalną.
•Odbudowa naturalnych terenów zalewowych rzeki w celu zwiększenia zdolności retencji wód i ograniczenia ryzyka powodzi.
•Instalacja farmy wiatrowej o mocy 50 MW w regionie o dużym potencjale wiatrowym.
•Wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania przed suszą i falami upałów dla rolników.
•Program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych dla mieszkańców dużych aglomeracji (zakładając, że źródłem energii elektrycznej w mieście jest głównie OZE).

Adaptacja i mitygacja

Pożyczki (loans) to środki przekazywane z obowiązkiem zwrotu, zazwyczaj z odsetkami, które umożliwiają realizację inwestycji, ale wymagają spłaty w określonym czasie.

Dotacje (grants) stanowią bezzwrotne wsparcie finansowe, często pochodzące z funduszy publicznych lub międzynarodowych programów, które mają na celu zachęcanie do podejmowania działań proklimatycznych.

Kapitał udziałowy (equity) polega na inwestowaniu środków w projekty lub przedsiębiorstwa poprzez objęcie udziałów, co oznacza współudział w zyskach, ale również w ryzyku przedsięwzięcia.

Gwarancje (guarantees) to forma zabezpieczenia finansowego, w której instytucja publiczna lub finansowa zobowiązuje się do pokrycia części ryzyka kredytowego, ułatwiając tym samym uzyskanie pożyczek na projekty klimatyczne.

Gwarancje przykład

Przykład projektu: „GreenLake Solar – pływająca farma PV”
Opis projektu: Start-up GreenLake Energy sp. z o.o. planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW na zbiorniku retencyjnym w woj. kujawsko-pomorskim. Projekt ma na celu ograniczenie parowania wody i zwiększenie udziału OZE w miksie lokalnym.

Koszt całkowity projektu: 9,5 mln EUR
Wkład własny inwestora: 1,5 mln EUR
Wnioskowany kredyt bankowy: 8 mln EUR
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 5,5% rocznie
Prognozowany roczny przychód z produkcji energii: 1,25 mln EUR
OPEX (koszty eksploatacyjne): 250 tys. EUR rocznie

Czy podejmiesz się decyzji o udzieleniu kredytu?

Gwarancje przykład

Po wstępnej odmowie, GreenLake Energy otrzymuje gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach programu InvestEU Green Transition.

Zakres gwarancji: 60% wartości kredytu (4,8 mln EUR) (w sytuacji jego niespłacenia).

Cel gwarancji: ograniczenie ryzyka niewypłacalności młodych przedsiębiorstw z sektora zielonych technologii.

Gwarancje przykład

Miasto Łódź postanowiło wyemitować dwuletnie zielone obligacje o wartości 2 mln zł i o oprocentowaniu 5%. Stopa dyskonta wynosi 3%. Oblicz cenę tej obligacji.

Greenium w obligacjach komunalnych

DEFINICJA

Greenium (green premium) to sytuacja, w której zielona obligacja komunalna o porównywalnych parametrach oferuje niższą rentowność niż tradycyjna obligacja tego samego lub podobnego emitenta.

PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY

Obligacja tradycyjna	Obligacja zielona
4,20%	4,10%

Greenium = 10 pb

Co to oznacza dla samorządu?

- **Niższy koszt finansowania** — Jeśli inwestorzy zaakceptują niższą rentowność zielonej emisji.
- **Powiązanie środków z celami środowiskowymi** — Np. transport publiczny, efektywność energetyczna lub gospodarka wodna.